年国民经济和社会发展计划；审查福建省 2004 年预算执行情况的报告及 2005 年预算草案，批准福建省 2004 年省本级预算执行情况的报告及 2005 年省本级预算；听取和审议福建省人民代表大会常务委员会工作报告、福建省高级人民法院工作报告、福建省人民检察院工作报告；选举事项。

福建省人民代表大会常务委员会关于颁布施行《福建省企业女职工劳动保护条例》的公告

《福建省企业女职工劳动保护条例》已由福建省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议于 2004 年 12 月 3 日通过，现予公布，自 2005 年 1 月 1 日起施行。

福建省人民代表大会常务委员会

2004 年 12 月 6 日

福建省企业女职工劳动保护条例

（2004 年 12 月 3 日福建省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）

第一条 为维护企业女职工（以下统称女职工）的合法权益，加强对女职工的劳动权利、劳动安全与身心健康的特殊保护，根据有关法律法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本省行政区域内的企业、个体经济组织（以下统称用人单位）女职工的劳动保护，适用本条例。

第三条 各级地方人民政府劳动和社会保障行政部门负责本条例的实施。

各级地方人民政府卫生、人口与计划生育、安全生产监督等行政部门按照各自职责实施本条例。

各级地方（产业）工会、妇联组织对本条例实施情况进行监督。

第四条 用人单位在招工和裁员时，不得以任何理由和方式歧视女性。

第五条 用人单位应当依法保障女职工的劳动权利，改善女职工的劳动条件，将女职工劳动保护内容纳入企业集体合同，并根据本单位实际，建立相应的女职工劳动保护制度。

用人单位的法定代表人或者负责人，对本单位女职工劳动保护工作负责。

用人单位工会及女职工委员会应当协助和监督本单位做好女职工劳动保护工作。

第六条 用人单位应当为女职工提供符合国家规定的劳动条件、劳动保护措施，依法做好职业病防治工作。

用人单位与女职工订立劳动合同时，应当将

工作中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知女职工，并在劳动合同中写明。

第七条 用人单位每两年至少组织女职工进行一次妇科常见疾病检查，费用由用人单位负担，检查时间视为劳动时间。

对直接从事有毒有害岗位作业的女职工，用人单位应当按照国家有关法律法规规定组织上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查，建立职业健康检查档案，并将检查结果如实告知女职工本人。

第八条 女职工在孕期、产期、哺乳期（指自婴儿出生之日起至满一周岁止，下同）内，除有法律法规规定的情形外，用人单位不得解除劳动关系，劳动合同期满而孕期、产期、哺乳期未满的，劳动合同的期限自动延续至孕期、产期、哺乳期期满。

第九条 从事高处、低温、冷水、野外流动、国家规定的第三级体力劳动强度作业的女职工在月经期间，经本人提出，用人单位应当为其安排其他劳动。

从事连续四个小时以上站立劳动的女职工在月经期间，经本人提出，用人单位视具体情况安排其适当的工间休息。

第十条 用人单位不得安排女职工在孕期、哺乳期从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期、哺乳期禁忌从事的劳动。对正在从事的，应当予以调整。

女职工怀孕七个月以上（含七个月，下同）或者在哺乳期内的，用人单位每天应当在工作时间内安排其一小时的休息或者哺乳时间（多胞胎生育的，应当酌情延长），并不得安排其延长工作时间和夜班劳动。休息或者哺乳时间计算为劳动时间。

第十一条 女职工人数较多的单位，应当按照国家有关规定设置女职工卫生室、孕妇休息室、哺乳室等设施。

第十二条 女职工产假为九十天；难产的，增加产假十五天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。晚育并领取《独生子女父母光荣证》的，女职工产假为一百三十五天至一百八十天，具体天数由用人单位规定。

女职工怀孕流产的，根据有从事人工终止妊娠手术资格的医疗保健机构或者计划生育技术服务机构的证明，享有产假。怀孕三个月以内流产的，产假为十五天至三十天；怀孕三个月以上流产的，产假为四十二天。

女职工怀孕七个月以上，经本人申请、用人单位批准，可以请产前假。

女职工产假期满，经本人申请、用人单位批准，可以请哺乳假至婴儿满一周岁。

第十三条 用人单位应当依法参加生育保险，如实申报本单位职工人数、工资总额，并按月足额缴纳生育保险费。缴纳的生育保险费转入生育保险基金帐户。

生育保险根据以支定收、收支基本平衡的原则筹集资金。生育保险基金实行设区的市统筹。

生育保险基金应当加强管理，专款专用，不得挪作他用。

第十四条 女职工在法定产假期间，由所在地县级以上生育保险经办机构从生育保险基金中按月发放生育津贴。生育津贴标准为上年度本企业职工月人均缴费工资，并不得低于当地最低工资标准。

女职工生育的产前检查费、接生费、手术费、住院费和药费，由生育保险经办机构按照有关法律、法规、规章的规定从生育保险基金中支付。

在领取失业保险金期间分娩的失业人员，失业前其所在单位已参加生育保险的，可以向所在地生育保险经办机构领取相当于本人三个月失业保险金的生育补助。

漳州及长乐、福清、龙海、南靖等市、县政府有关部门和部分企业主、女职工代表的意见。5 月 18 日，内司委邀请了省人大常委会和法制委员会部分委员对《草案》进行论证。在调研和论证的基础上，内司委会同省劳动厅、省总工会对《草案》进行了反复修改，形成了提交本次常委会审议的《草案》。

三、《草案》的主要内容

（一）关于法规适用范围

《草案》第二条第一款规定："本省行政区域内的企业、个体经济组织（以下统称用人单位）女职工的劳动保护，适用本条例。"这样规定，一是与劳动法的适用范围相一致；二是由于国家机关和事业单位在执行女职工劳动保护方面情况较好，有的保护措施已经超过本条例规定的标准。而在企业，特别是在劳动密集型的非公有制企业，女职工劳动保护问题则较为突出。这样规定，使法规更有针对性，也体现了我省的地方特色。

同时，鉴于企业化管理的事业单位的特殊性，以及市场经济条件下大量民办非企业单位的出现，这两类单位与企业情况比较接近，因此第二条第二款规定："企业化管理的事业单位、民办非企业单位女职工的劳动保护，参照本条例执行。"

（二）关于妇女的平等就业权利

保护妇女的就业权，是妇女劳动保护的前提，也是一项最基本的内容。近些年来，企业用工制度发生了深刻变化，用人单位享有用工自主权的同时，也出现了一些突出问题：一些用人单位往往由于女性的生理特点，特别是由于她们承担了生育这一社会责任，在招工时采取"就业性别歧视"，拒绝招收妇女或者提高对妇女的招收标准，女职工孕期、产期、哺乳期被解除或者终止劳动合同的现象较为普遍。在这方面，虽然相关法律、法规、规章已作了禁止性规定，但由于规定得较为原则或者缺乏相应的法律责任，往往难以落实。

因此，为保障妇女与男子同工同酬的宪法权利，《草案》第五条规定："除法律、行政法规限制妇女从事的工种和岗位外，用人单位在招工和裁员时，不得以任何理由和方式加以歧视。""女职工在孕期、产期、哺乳期（指自婴儿出生之日起至满一周岁止，下同）内，除有《中华人民共和国劳动法》第二十五条规定的情形外，用人单位不得解除或者终止劳动关系。""女职工产假或者哺乳假满，应当继续安排其工作。"

（三）关于女职工的经期、孕期、产期、哺乳期（简称"四期"）保护

保护女职工在"四期"的劳动权利、劳动安全和身心健康，是国家根据女职工生理特点和其承担的社会、家庭责任，对其实行有别于男子的特殊保护，也是女职工劳动保护的重点内容。

我省非公有制企业较多，绝大多数女职工又集中在劳动密集型企业，女职工"四期"法定待遇得不到落实、"四期"期间从事国家明令禁忌的作业或者超负荷劳动等现象，在部分企业还较为突出。这些既侵犯了女职工的合法经济利益，也直接威胁着女职工及下一代的安全和健康。

针对这些问题，《草案》对女职工的经期、孕期、产期、哺乳期的待遇和劳动保护分别作出了规定（《草案》第六、七、八、九、十、十一条），明确了"四期"期间禁忌从事的劳动，概要重申并细化了国家有关女职工在孕期、产期、哺乳期内休假和待遇的规定，以便用人单位和女职工对相互的权利和义务更加明确。

（四）关于生育保险制度

实行生育保险制度，将女职工的生育津贴和生育医疗费用支付责任社会化，体现了社会对生命权的尊重和"以人为本"的理念。1996 年省政府《福建省企业职工生育保险规定》颁布实施以来，对减轻生育女职工个人和所在企业的负

担，减少社会矛盾，促进男女平等和同工同酬，起到了积极的推动作用。《草案》将省政府已实施八年的规章中的一些原则上升为地方性法规，将推动生育保险制度发挥更大的作用。

但是，我省生育保险制度在实施中也存在诸多问题：一是参保面窄，且生育保险基金收缴困难。截止到去年，全省八市（不包括厦门，下同）参加生育保险的企业职工数仅 93.77 万人，占八市在岗城镇企业职工总数 185.56 万人的 50.53%；此外，全省还有数百万非城镇的企业从业人员，则被排除在生育保险制度之外。这既导致一些地方生育保险基金收入严重不足，也造成参保企业与不参保企业事实上的不平等；二是生育保险基金统筹层次低。由于各地生育保险实际上由县级统筹，各地收支不平衡，使原本就征收不足的基金又难以有效地调剂使用。据了解，96 年至今全省八市累计节余达五千多万元。在基金大量节余的同时，却有很多县、市、区无力支付相关费用，严重侵犯了当地生育女职工的合法权益；三是生育保险待遇支付水平偏低。由于参保面窄和基金统筹层次低，导致一些地方在执行《福建省企业职工生育保险规定》过程中，简单地采取了低额包干或者大打折扣的方式支付。

针对生育保险制度执行过程中存在的这些突出问题，《草案》第九条规定："用人单位应当如实申报本单位职工人数、工资总额，并按月缴纳生育保险费，缴纳的生育保险费转入生育保险基金帐户，专款专用。""生育保险基金实行设区的市统筹。"

同时，明确了女职工生育期间的生育津贴以及生育医疗费用，由生育保险经办机构从生育保险基金中支付（《草案》第十条）。

（五）关于女职工职业病防治

我省女职工绝大多数集中在制鞋业、纺织业、电子业等劳动密集型企业，在这类企业中，女职工长期接触噪音、苯、正己烷、粉尘、放射性物质等有毒有害物质，健康受到严重威胁。相当数量的女职工因此患上了贫血、神经性疾病等职业病，严重的甚至威胁到下一代的身体健康。

针对这一突出问题，《草案》第十五条规定："用人单位应当依法采取职业病防治管理措施，做好职业病防治工作，为女职工提供符合国家规定的劳动条件、劳动保护措施。""用人单位与女职工订立劳动合同时，应当将工作中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知女职工，并在劳动合同中写明。"

此外，《草案》还对女职工特殊保护费用列入企业成本，劳务派遣中的现场管理责任以及违反本条例的法律责任等作出了规定，在此不一一说明。

以上说明，请审议。

关于《福建省企业女职工劳动保护条例（草案）》修改情况的报告

（2004 年 9 月 21 日在福建省第十届人民代表大会常务委员会第十一次会议上）

福建省人大法制委员会委员　陈丽群

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2004 年 6 月 1 日，省十届人大常委会第九次